

Fortaleza - CE, 15 de setembro de 2026.

OFÍCIO Nº 001/2026

DESTINADA À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB

UNIDADE CONSUMIDORA: 2269730-4

O município de Araruna-PB, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 08.927.105/0001-00, com sede administrativa situada à Rua Professor Moreira, 21 - Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Avaílido Luís de Alcântara Azevedo, por meio de sua representante legal devidamente constituída conforme procuração anexa, Sra. Ana Livia F. Dias, vem apresentar o seguinte ofício sobre Cobrança indevida sobre enquadramento tarifário incorreto, considerando que o consumidor e outros interessados podem junto aos canais de atendimento da concessionária solicitar informações, serviços ou protocolar reclamações e denúncias (Art. 399 – Resolução Normativa Nº 1000/2021).

DA LEGITIMIDADE E DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO

1. Em caráter inicial, observa-se que o município de Araruna firmou o contrato Nº 00104/2025-SDC com a empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.691.493/0001-54. A publicidade desse instrumento ocorreu no Diário Oficial do Município no dia 22 de agosto de 2025. O referido contrato tem como finalidade a proteção dos interesses da Contratante, com foco em questões de natureza administrativa perante a distribuidora de energia elétrica e os órgãos reguladores competentes. As especificidades dessa atuação encontram-se detalhadas no próprio contrato, conforme segue abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi devidamente autorizada, tem por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria operacional e regulatória, destinada à realização de análises, auditorias, apurações e à efetiva recuperação de valores pagos indevidamente e/ou a maior à concessionária de energia elétrica. Os serviços contratados compreendem, ainda, a adoção de todas as medidas administrativas necessárias, em representação do Município, perante a própria concessionária local, a agência nacional de energia elétrica – ANEEL, as agências reguladoras estaduais e demais órgãos ou entidades públicas e privadas competentes, com a finalidade de assegurar a defesa dos interesses da contratante, inclusive no que se refere à compensação, devolução ou regularização de cobranças, em estrita conformidade com as disposições das legislações aplicáveis, especialmente as normas expedidas pela ANEEL e o código de defesa do consumidor.

2. Diante do exposto, ressalta-se a legitimidade da empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, devidamente representada por sua sócia-administradora, para atuar em nome da Contratante. A empresa será responsável pela apresentação de pedidos e pela defesa dos interesses da Contratante perante a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a distribuidora de energia elétrica.

DOS ANEXOS

3. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais

DOS FATOS E DOS DIREITOS

4. Primeiramente, ainda que a unidade consumidora possua tomadas, pontos de conexão ou extensões sem equipamentos conectados no local, tal circunstância, por si só, não descaracteriza a natureza predominantemente pública da instalação nem afasta seu enquadramento na subclasse de Iluminação Pública (IP).
5. Com efeito, a existência de tomadas ou extensões deve ser analisada em conjunto com a finalidade efetivamente atribuída à unidade consumidora, não sendo suficiente a mera constatação de cargas ou pontos de utilização acessórios para justificar, de forma automática, sua classificação como unidade pertencente ao Poder Público.
6. Nesse sentido, quando a instalação elétrica estiver destinada primordialmente à iluminação de quadras esportivas, campos de futebol ou outros espaços públicos de lazer de livre acesso, a eventual presença de tomadas ou extensões voltadas ao apoio, manutenção ou utilização desses espaços não altera a finalidade essencial do fornecimento, que permanece vinculada à iluminação de área pública.
7. Contudo, a mera existência de tomadas, extensões ou outros pontos de fornecimento, desacompanhada da demonstração de que tais estruturas constituem utilização autônoma e predominante de energia para finalidade diversa da iluminação pública, não fornece fundamento suficiente para afastar o enquadramento na subclasse de Iluminação Pública (IP). Do mesmo modo, a simples invocação genérica do artigo 189 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 não supre a necessidade de demonstração concreta dos pressupostos que justificariam a classificação adotada pela concessionária.
8. Desse modo, se as tomadas ou extensões existentes possuem caráter meramente acessório e estão vinculadas à utilização ou manutenção do espaço público iluminado, não se mostra juridicamente adequada a alteração da natureza da unidade consumidora para a classificação de Poder Público. Para tanto, seria indispensável comprovar que a unidade efetivamente possui utilização independente e relevante para finalidade diversa daquela própria da iluminação pública.
9. Por fim, inexistindo demonstração concreta de que a presença de tomadas ou extensões tenha descaracterizado a finalidade de iluminação pública, permanece indevida a cobrança decorrente do enquadramento incorreto da unidade consumidora, assegurando-se ao consumidor o direito à restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente, na forma prevista pela regulamentação aplicável.

DOS PEDIDOS

10. Diante do exposto, requer que a Concessionária:
 - (a) Proceda com a correção do enquadramento tarifário da mesma em conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa Nº 1.000/2021 da ANEEL.
 - (b) Efetue a devolução de todos os valores cobrados a maior, referente aos últimos 10 (dez) anos. Conforme o Despacho Nº 2.006 da ANEEL de 08 de julho de 2024, observando o prazo prescricional de 10 anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil.
 - (c) Devolva os valores cobrados a maior em dobro, atualizados monetariamente pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês calculados pro *rata die*, conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa Nº 1.000/2021 da ANEEL.

- (d) Que apresente as seguintes informações: Data de ligação da UC, se houve modificação de tarifa entre a data da ligação e a data da resposta.
- (e) Que em caso de indeferimento apresente os argumentos e as provas (comprovações) para não enquadramento (fotos, carga instalada etc).
- (f) Proceda com a devolução do valor integral, por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município, conforme estabelece o § 7º, do art. 323 da REN Nº 1.000/2021 da ANEEL, comunicando por escrito o resultado do deferimento desta reclamação, por meio de e-mail.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município